

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3042/2535

พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง
ตลิ่งชัน

โจทก์

นาย ประชุม พิชิตไกววัล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคห้า

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมตาม ป.อ.มาตรา 295
ปรากฏในทางพิจารณาว่า การกระทำผิดของจำเลยกับพวกที่รู้มทำร้ายโจทก์ร่วมที่ 2
ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายแก่กายยังไม่เป็นความผิดตามมาตรา 295 ศาลยอม
ปรับบทลงโทษตามมาตรา 391ซึ่งเป็นการกระทำความผิดส่วนหนึ่งของบทมาตราที่
โจทก์ขอให้ลงโทษมาได้.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายประชุม พิชิตไกววัล และนายอภิเดช พิรนนท์ผู้เสียหายยื่น
คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
295, 391, 83, 91 เรียงกระทงลงโทษ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนายประชุม พิชิต

ไกววัล ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุก 2 เดือน ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนายอภิเดชพินนท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ให้จำคุก 15 วันรวมจำคุก 2 เดือน 15 วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยฎีกาเป็นข้อกฎหมายต่อไปว่าศาลล่างทั้งสองจะลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษนั้น ข้อโต้แย้งในข้อนี้คงจะมุ่งถึงการปรับบทลงโทษจำเลยที่เกี่ยวกับโจทก์ร่วมที่ 2 ซึ่งเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 โดยปรากฏในทางพิจารณาว่าการกระทำผิดของจำเลยกับพวกที่รวมทำร้ายโจทก์ร่วมที่ 2 ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายแก่กาย ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรา 295 ศาลอุทธรณ์ก็ปรับบทลงโทษตามมาตรา 391 ซึ่งเป็นการกระทำความผิดส่วนหนึ่งของบทมาตราที่ขอให้ลงโทษมาได้ จึงเป็นการชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ